연차사용촉진제도 관련 주요 Q&A

2020. 4.



고용노동부
Ministry of Employment and Labor

목 차

1. 1년 미만자의 연차사용촉진 1

(1-1) '20.3.31. 시행된 1년 미만자의 연차휴가에 대한 사용촉진은 시행일 이후 입사자부터 적용되는 것인지? 1

(1-2)기간제근로자의 근로계약 기간이 1년 미만인 경우에도 연차사용촉진이 가능한지? 2

(1-3)취업규칙에 1년 미만 연차휴가를 "입사한 다음해의 12.31.까지" 사용가능하도록 규정한 경우에도 연차사용촉진이 가능한지? 3

(1-4)앞의 (1-3)에 따라 연차사용촉진을 한 이후에도 "입사한 다음해의 12.31.까지"는 사용이 가능한지? 4

2. 연차사용촉진제도 일반 5

(2-1) 연차사용촉진은 의무적으로 해야하는 것인지? 5

(2-2) 회계연도 기준으로 연차휴가를 부여하는 경우, 연도중 입사자에게 2년차에 부여하는 연차휴가에 대한 사용촉진이 가능한지? 6

(2-3) 취업규칙에 연차사용촉진제도를 새롭게 규정하는 것이 취업규칙 불이익 변경에 해당하는지?[7]

↳ 구체적 내용은 「개정 근로기준법 설명자료('20.3.30, 고용노동부)」 참조

1. 1년 미만자의 연차휴가 사용촉진

(1-1)'20.3.31. 시행된 1년 미만자의 연차휴가에 대한 사용촉진은 시행일 이후 입사자부터 적용되는 것인지?

▌아님

□ 근로기준법(이하 '법') 제 61 조제 2 항의 연차사용촉진제도는 부칙에 따라 **시행일('20.3.31.) 이후 발생한 1년 미만자의 연차휴가*부터 적용**되고,

* 제 60 조(연차 유급휴가) ② 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 (중략)에게 **1개월 개근 시 1일의 유급휴가**를 주어야 한다.

○ 시행일 전에 이미 발생한 연차휴가에 대하여는 적용되지 않음

< 부 칙 (법률 제 17185 호, 2020. 3. 31.) **>**

제 1 조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제 2 조(연차 유급휴가에 관한 경과조치) 이 법 시행일 전에 발생한 연차 유급휴가에 대하여는 종전의 규정에 따른다.

□ 즉, 1년 미만자의 연차휴가에 대한 사용촉진이 가능한지는 "입사일"이 아닌 **"연차휴가의 발생일"을 기준으로 판단**하며,

○ '20.3.31.전에 입사한 경우라도, '20.3.31. 이후 발생한 연차휴가에 대하여는 개정법에 따른 사용촉진이 가능함

< ’20.1.1. 입사자(매월 개근)의 1년 미만 연차휴가의 사용촉진 >

발생	‘20 년											
	1.1.	2.1.	3.1.	4.1.	5.1.	6.1.	7.1.	8.1.	9.1.	10.1.	11.1.	12.1.
휴가 일수		1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일	1일
사용 촉진		안됨		가능 (최초 1년간의 근로기간이 끝나기 3개월전)							가능 (1개월전)	

(1-2)기간제근로자의 근로계약 기간이 1년 미만인 경우에도 연차사용촉진이 가능한지?

안됨

□ 법 제 61 조제 2 항은 **"최초 1년의 근로기간이 끝나는 날"을 기준으로 사용촉진**을 하도록 하고 있고,

○ **"최초 1년의 근로기간이 끝날 때까지"** 연차휴가를 사용하지 않으면 **보상의무가 소멸된다고 규정**하고 있으므로,

- 1년간의 근로가 예정되어있지 않은 **계약기간 1년 미만의 기간제 근로자에게는 연차사용촉진이 적용된다고 볼 수 없음**

* 제 61 조(연차 유급휴가의 사용 촉진) ② 사용자가 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자의 제 60 조제 2 항에 따른 유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하였음에도 불구하고 근로자가 휴가를 사용하지 아니하여 제 60 조제 7 항 본문에 따라 소멸된 경우에는 사용자는 그 사용하지 아니한 휴가에 대하여 보상할 의무가 없고, (이하 생략)

1. 최초 1년의 근로기간이 끝나기 3 개월 전을 기준으로 10 일 이내에 사용자가 근로자별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 알려주고, (이하생략)

** 제 60 조(연차 유급휴가) ⑦ 제 1 항 · 제 2 항 및 제 4 항의 규정에 따른 휴가는 1년간(계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자의 제 2 항에 따른 유급휴가는 최초 1년의 근로가 끝날 때까지의 기간을 말한다) 행사하지 아니하면 소멸된다. (단서 생략)

□ 단, 1년 미만 근로계약을 체결하였다 하더라도, 근로계약 갱신 또는

계약기간 연장 등으로 **근로관계의 단절 없이 1년 이상의 근로가 예정되어 있는 경우**라면 **법 제 61 조제 2 항에 따른 연차사용촉진 조치를 할 수 있음**

(1-3)취업규칙에 1년 미만 연차휴가를 “입사한 다음해의 12.31. 까지” 사용가능하도록 규정한 경우에도 연차사용촉진이 가능한지?

▌가능

□ 법 제 61 조제 2 항은 “계속하여 근로한 기간이 1 년 미만인 근로자의 제 60 조제 2 항에 따른 유급휴가”를 연차사용촉진의 대상으로 규정하고 있으므로,

* 제 61 조(연차 유급휴가의 사용 촉진) ② 사용자가 **계속하여 근로한 기간이 1 년 미만인 근로자의 제 60 조제 2 항에 따른 유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여** (이하 생략)

1. **최초 1 년의 근로기간이 끝나기 3 개월 전을 기준으로** 10 일 이내에 사용자가 근로자별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 알려주고, 근로자가 그 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하도록 서면으로 촉구할 것. (단서생략)

2. 제 1 호에 따른 촉구에도 불구하고 근로자가 촉구를 받은 때부터 10 일 이내에 사용하지 아니한 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하지 아니하면 **최초 1 년의 근로기간이 끝나기 1 개월 전까지** 사용자가 사용하지 아니한 휴가의 사용 시기를 정하여 근로자에게 서면으로 통보할 것. (단서생략)

○ 취업규칙 등 노사합의로 법 제 60 조제 7 항에 따른 연차휴가의 사용기간을 늘인 경우에도 **“계속하여 근로한 기간이 1 년 미만인 근로자의 제 60 조제 2 항에 따른 유급휴가”인 이상 연차사용촉진은 가능**

□ 한편, 법 **제 61 조제 2 항은 “최초 1 년의 근로기간이 끝나는 날”을 기준으로 이전 3 개월(또는 1 개월) 전 사용촉진을 하도록 규정**하고 있으므로,

○ 취업규칙 등 노사합의에 따라 사용기간이 연장되었더라도, **“최초 1 년의 근로기간이 끝나는 날”을 기준으로 사용촉진**을 해야 할 것임

(1-4)앞의 (1-3)에 따라 연차사용촉진을 한 이후에도 “입사한 다음해의 12.31.까지”는 사용이 가능한지?

▌가능

□ **연차사용촉진에 따른 효과는** “보상의무가 소멸”되는 것이지, **연차휴가 자체가 소멸되는 것으로는 볼 수 없고,**

* 제 61 조(연차 유급휴가의 사용 촉진) ① (생략) 제 60 조제 7 항 본문에 따라 소멸된 경우에는 **사용자는 그 사용하지 아니한 휴가에 대하여 보상할 의무가 없고,** (이하생략)

○ 노사 간 연차수당을 지급하는 대신 이월하여 사용토록 하거나, 사용기간을 연장하는 합의도 유효하므로(’09.2.20, 근로조건지도과-1046 등)

○ 사용자의 연차사용촉진에 따라 해당 연차휴가에 대한 **보상의무는 “최초 1년의 근로기간이 끝”난 후에 소멸**되나,

- **노사합의에 따른 사용기간까지는 여전히 사용이 가능**하다고 보는 것이 타당

* 만약 사용이 불가능하다고 보면, 사용자의 연차사용촉진에 따라 소멸시기를 연장한 노사합의가 무효가 되는 결과 발생

2. 연차사용촉진제도 일반

(2-1) 연차사용촉진은 의무적으로 해야하는 것인지?

▌아님

□ 법 제 61 조의 연차사용촉진제도는 근로자의 휴식권을 보장하기 위한 제도로서,

○ 사용자가 법에 규정된 절차와 방법으로 근로자가 최대한 연차휴가를 사용하도록 하고,

- 이러한 사용촉진에도 불구하고 근로자가 연차휴가를 사용하지 않은 경우 그 미사용 연차휴가에 대한 금전보상의무를 면제

○ 다만, **사용자에게 연차사용촉진을 해야 할 의무가 있는 것은 아니며,** 연차사용촉진을 할 것인지 여부는 사용자가 선택할 수 있는 사항임

【 임금근로시간정책팀-2239, 2007. 6. 28. 】

▪ 연차유급휴가 사용촉진제도는 개정 근로기준법(법률 제 6974 호, 2003.9.15.)에 따라 도입된 것으로, 사용자가 휴가사용을 촉진하기 위하여 법에서 규정된 조치를 다하였음에도 근로자가 휴가를 사용하지 아니한 경우 미사용 휴가에 대한 수당지급 의무를 면제하는 것으로, **사용자가 반드시 동 제도를 실시해야 할 의무가 있는 것은**

아니므로,

- 사용자가 법에서 규정한 휴가사용촉진조치를 하지 아니하고, 근로자도 휴가사용시기를 지정하지 아니하여 휴가를 사용하지 아니한 경우에는 사용자는 미사용 휴가에 대하여 수당을 지급하여야 함

(2-2)회계연도 기준으로 연차휴가를 부여하는 경우, 연도중 입사자에게 2 년차에 부여하는 연차휴가에 대한 사용촉진이 가능한지?

▌가능

□ 회계연도 기준으로 연차휴가를 부여하는 경우 연도 중 입사자에게 2 년차에 부여하는 연차휴가는 **1 년 이상 근로자의 연차(15 일)를 1 년차의 근속기간(입사일~12.31.)에 비례하여 부여한 것**으로,

○ **법 제 60 조제 1 항에 따라 발생하는 1 년 이상 근로자의 연차에 해당**하므로, 법 제 61 조제 1 항에 따른 연차사용촉진이 가능

* 제 60 조(연차 유급휴가) ① 사용자는 1 년간 80 퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15 일의 유급휴가를 주어야 한다.

< 2 년차에 발생한 연차휴가 사용촉진 절차(회계연도 기준으로 연차를 부여하는 경우) **>**

<1 차 촉진>(사용자→ 근로자) 연차미사용일수 고지 및 사용시기 지정·통보 요구		**(근로자→**사용자) 사용시기 지정·통보		**<2 차 촉진>(사용자→ 근로자)** 근로자의 사용시기 미통보시 사용자가 사용시기 지정·통보
7.1-7.10.(6 개월 전, 10 일간)		10 일 이내		**10.31.까지**(2 개월 전)

※ 1 년 미만 근로자의 연차휴가는 회계연도를 기준으로 부여할 수 없음(

「개정 근로기준법 설명자료('18.5 월, 고용노동부)」 참조)

(2-3)취업규칙에 연차사용촉진제도를 새롭게 규정하는 것이 취업규칙 불이익 변경에 해당하는지?

▌아님

□ 행정해석은 단체협약 등으로 연차사용촉진을 금지하는 등의 연차휴가사용촉진과 관련된 제한 규정이 없는 경우에는

○ 사용자는 취업규칙 등에 별도로 정한바가 없더라도 법 제 61 조에 따라 연차사용촉진이 가능하므로('04.10.12, 근로기준과-5454 등)

○ 취업규칙에 연차사용촉진제도를 새롭게 규정하는 것은 법에 따른 내용을 반영하기 위한 것으로, 달리 판단할 사항이 없는 한 취업규칙 불이익 변경으로 보기는 어려움